

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5010315-56.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: PAULO SERGIO CARVALHIDO DE SOUZA

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, RECONHECENDO O DIREITO DO AUTOR À ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR SER PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, **NÃO CONHECER** do recurso, pela perda superveniente do objeto. Sem custas e sem honorários. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de março de 2025.

5010315-56.2025.4.02.5101

510015681076 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5010315-56.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: PAULO SERGIO CARVALHIDO DE SOUZA

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar interposto pela parte autora, com intuito de reformar decisão do Juízo *a quo* que indeferiu tutela antecipada objetivando a cessação dos descontos do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF - incidentes sobre os proventos de aposentadoria pelo RGPS e complementar, argumentando ser portador de moléstia grave, assim como a restituição dos valores tributados a este título, observada a prescrição quinquenal.

Passo a decidir.

VOTO

Conforme se infere da consulta realizada no sistema processual e-proc, já foi proferida, recentemente, sentença que julgou procedente o pedido autoral de isenção de imposto de renda sobre os proventos recebidos a título de aposentadoria do RGPS e de aposentadoria complementar, devido ao autor ser portador de doença grave.

Verifica-se, então, com toda razão, que ocorreu a **perda superveniente do objeto** deste, eis que eventual acolhimento de recurso interposto contra a decisão interlocutória, não teria o poder de modificar o julgado final da lide.

No mesmo sentido, vale citar os seguintes entendimentos do E. Superior Tribunal de Justiça:

*PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU OU CONCEDEU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SENTENÇA - PERDA DE OBJETO. 1. Sentenciado o feito, **perde o objeto**, restando prejudicado o recurso especial interposto de acórdão que examinou agravo de instrumento de decisão que indeferiu ou concedeu antecipação de tutela. Precedentes do STJ. 2. Recurso especial não conhecido. (REsp 1065478/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/09/2008, DJe 06/10/2008).*

*PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. JULGAMENTO DO FEITO PRINCIPAL. **PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. 1. Sentenciado o feito principal, resta prejudicado o recurso especial***

*tendente a promover a reforma de decisão interlocutória que acolheu pedido de antecipação de tutela. Hipótese em que o eventual provimento do apelo não teria o condão de infirmar o julgado **superveniente**. 2. Configurada a **perda de objeto** do recurso especial, torna-se inviável o prosseguimento da medida cautelar ajuizada com o propósito de agregar-lhe efeito suspensivo, devendo o processo ser extinto, por falta de interesse processual, nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC. 3. Agravo regimental provido. (AgRg na MC 9.839/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 3.8.2006, DJ 18.8.2006 p. 357).*

Isto posto, voto no sentido de **NÃO CONHECER** do recurso, pela perda superveniente do objeto. Sem custas e sem honorários. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos.

5010315-56.2025.4.02.5101

510015681075 .V3